



PUTUSAN
Nomor 798/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **PAHMI** ;
Tempat Lahir : Tulung Selapan ;
Umur / Tanggal : 34 Tahun / 08 Oktober 1988 ;
Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan No. 1 Pulau Seribu Rt.007/Rw.004 Kel.
Tulung Selapan Kec. Tulung Selapan Ilir Kab.
Ogan Komeling Ilir Prov. Sumatera Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : -

Terdakwa **PAHMI** ditahan dalam tahanan Rumah tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 798/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Tim tanggal 2 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 798/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Tim tanggal 2 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 30 Putusan No. 798/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Desember 2022 No.Reg.Perk: PDM - 248/JKT.TMR/Eoh/10/2022, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **PAHMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana turut serta menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 28 Ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 Jo Pasal 45 Ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menghukum Terdakwa **PAHMI** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) Bulan kurungan ;
3. Barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) lembar printout tangkapan layar percakapan Telegram ;
 2. 1 (satu) bundel bukti transfer dan rekening koran BRI ;

No 1 s/d 2 Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ;

 3. 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 7 warna biru dengan IMEI 1: 863147047949925 dan IMEI 2: 863147047949933 beserta simcard dengan nomor 087877930779 dan 082278528880 ;
 4. 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 11 warna biru muda dengan IMEI 1: 863656069308190 dan IMEI 2: 863656069308190 beserta simcard dengan nomor 0811270269 dan 089508651655 ;
 5. 1 (satu) buah akun email dengan alamat email britama552@gmail.com yang telah diubah pasword menjadi ***
 6. 1 (satu) buah kartu ATM BANK JAGO atas nama SITI ROBIAH dengan nomor rekening 107501442693 ;
 7. 1 (satu) buah buku tabungan BANK SUMSELBABEL warna merah atas nama PAHMI dengan nomor rekening 18301002043 beserta kartu ATM BANK SUMSELBABEL warna abu-abu atas nama PAHMI dengan nomor kartu 6274323101881958 ;

No 3 s/d 7 Dirampas Untuk Dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **PAHMI** membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 30 Putusan No. 798/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan tertanggal 24 Oktober 2022, No. Reg.Perk. PDM - 248/JKT.TMR/Eoh/10/2022, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **PAHMI**, pada tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 14.11 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juni 2022, bertempat di Kantor Pusat Peralatan Angkatan Darat, Jalan Matraman Raya No.147, Rw.9, Palmeriam, Kecamatan Matraman Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa korban Muhammad Hidayat Siregar adalah nasabah BRI Britama Mabes TNI KC Jakarta Tanah Abang 001801060207504 atas nama MUHAMMAD HIDAYAT SIREGAR ;
- Kemudian pada tanggal 10 Juni 2022, korban Muhammad Hidayat Siregar melihat di Aplikasi Telegram korban informasi dari Grup "Call Centre BRI" yang memberitahukan adanya perubahan data sistem transaksi dari Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) perbulan dan jika tidak ada respon maka nasabah dianggap setuju
- Selanjutnya karena korban percaya, lalu korban mengakses link yang tertera yakni https://t.me/Layanan_Official_bankbri, kemudian mengarah ke telegram pribadi dengan nama BANK BRI dimana dalam telegram tersebut tertera link form dengan alamat <https://my.forms.app/form/62a18ee69d0b50095612986a> ;
- Kemudian korban mengklik link form tersebut, setelah itu korban diarahkan untuk mengisi Format Bank BRI yaitu antara lain data USERNAME, PASSWORD dan PIN, Kode Perubahan Tarif, Pilihan Tarif Normal Rp. 6.500,-/transaksi dan Tarif Baru Rp. 150.000/bulan, dan Aktivasi tarif dasar layanan BANK BRI ;
- Bahwa setelah korban mengisi link form tersebut, korban tidak melihat adanya proses yang berjalan benar, lalu korban menanyakan kembali kepada BANK BRI https://t.me/Layanan_Official_bankbri, namun tidak ada informasi yang benar dan akhirnya korban menutup link tersebut.
- Selanjutnya 1 (satu) jam kemudian, korban, mengecek BRI internet Banking milik korban dan terlihat adanya transaksi dari rekening BRI korban nomor

Halaman 3 dari 30 Putusan No. 798/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001801060207504 an. MUHAMMAD HIDAYAT SIREGAR kepada PT. SINAR DIGITAL TERDEPAN, Nomer BRIVA 920018042637424845 NBMBBW sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) pada tgl 10 Juni 2022 pukul 14:11 WIB, dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke BRIVA 920018042553213803 NBMBBW pada tgl 10 Juni 2022 pukul 14: 11 WIB, padahal korban tidak pernah melakukan kedua transaksi tersebut ;

- Bahwa setelah korban meberikan data berupa nomor telepon yang terhubung ke mobile banking Bank BRI, email, PIN, dan kode OTP, seseorang dengan sebutan OO (Belum Tertangkap) berhasil menguasai mobile banking bank BRI milik korban, lalu tanpa sepengetahuan korban, OO mentransferkan uang dari rekening korban ke BRIVA 920018042637424845 atas nama PT. SINAR DIGITAL TERDEPAN (XENDIT), sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke BRIVA 920018042553213803 atas nama PT. SINAR DIGITAL TERDEPAN (XENDIT) pada tgl 10 Juni 2022 pukul 14: 11 WIB, BRIVA 920018042637424845 NBMBBW sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) pada tgl 10 Juni 2022, dimana nomor virtual account tersebut merupakan nomor virtual account aplikasi BUKU WARUNG dengan nomor rekening Bank BTPN 90330115252 atas nama JAMIN LAMANE yang dikuasai oleh sdr. OO ;
- Kemudian pada tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB S, Sdr.OO menghubungi terdakwa melalui Whatsapp menyuruh terdakwa untuk mengambil uang hasil penipuan melalui modus "Call center BRI" tersebut, sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), karena terdakwa mengetahui jika OO telah melakukan penipuan melalui media elektronik dan atau ilegal akses dan atau manipulasi data seolah olah oentik melalui pesan Telegram dari akun yang bernama "Call center BRI", dimana terdakwa juga pernah melakukan hal tersebut dan ada kalanya terdakwa membantu OO untuk menerima transferan uang dari para korban, dimana terdakwa akan mendapat imbalan sebesar 5% dari uang yang terdakwa ambil.
- Selanjutnya terdakwa melalui mobile banking BANK JAGO memindahkan dana tersebut ke rekening "BANK SUMSELBABEL" atas nama ALUNG PRAYOGA, yang juga terdakwa kuasai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ke rekening "BANK SUMSELBABEL" atas nama PAHMI sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Setelah itu terdakwa pergi ke ATM BANK SUMSELBABEL yang berada di daerah Tulung Selapan untuk mengambil uang tersebut, lalu memberikan kepada Sdr.OO sebesar Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus

Halaman 4 dari 30 Putusan No. 798/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) terdakwa ambil sebagai imbalan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa adalah sebagai penyedia rekening dengan nama BANK JAGO atas nama SITI ROBIYAH ADAWIYAH dengan nomor rekening 107501442693 yang terdakwa beli di Facebook dan rekening tersebut menerima transfer sebesar Rp. 22.000.000.- pada tanggal 10 Juni 2022 dari rekening bank BTPN JAMIN LAMANE dengan norek 90330115252 yang mana rekening tersebut dikuasai oleh Sdr. OO ;
- Bahwa Bank BRI tidak memiliki grup official aplikasi medsos Telegram dengan nama "Call Center BRI" dan "Layanan bank BRI" bukan merupakan grup yang dikuasai atau dikelola atau di operasikan oleh pihak Bank BRI. Bank BRI juga tidak pernah mengeluarkan skema perubahan tarif dari Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per transaksi menjadi Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sesuai dengan yang tertera dengan pengumuman pada grup "Call Center BRI" tersebut ;
- Selanjutnya team dari Subdit Tipid Siber Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berhasil mengamankan terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2022 di Jalan No.1 Pulau Seribu RT007/RT004 Kelurahan, Tulung Selapan Ilir Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatra Selatan, dimana pada terdakwa ditemukan 2 (dua) unit Handphone Redmi Note 7 warna biru, 1 (satu) buah akun email dengan alamat email britama552@gmail.com yang telah diubah pasword menjadi *** dan 1 (satu) buah kartu ATM BANK JAGO atas nama SITI ROBIAH dengan nomor rekening 107501442693 ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Muhammad Hidayat Siregar mengalami kerugian sebesar Rp. 37.100.000.- (Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah) dan merugikan PT Bank BRI yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap PT Bank BRI ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 Ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 Jo Pasal 45 Ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **PAHMI**, pada tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul pukul 14:11 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juni 2022, bertempat di Kantor Pusat Peralatan Angkatan Darat, Jalan Matraman Raya No.147, Rw.9, Palmeriam, Kecamatan Matraman Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 5 dari 30 Putusan No. 798/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya laporan dari korban Muhammad Hidayat Siregar ke Polda Metro Jaya, terkait tindak pidana penipuan melalui media elektronik, dimana ketika korban ingin mencari layanan bantuan Bank BRI di aplikasi telegram korban justru bergabung dengan grup "Call Center BRI" yang memberitahukan adanya perubahan data sistem transaksi dari Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) perbulan dan jika tidak ada respon maka nasabah dianggap setuju ;
- Selanjutnya karena korban percaya, lalu korban mengakses link yang tertera yakni https://t.me/Layanan_Official_bankbri, kemudian mengarah ke telegram pribadi dengan nama BANK BRI dimana dalam telegram tersebut tertera link form dengan alamat <https://my.forms.app/form/62a18ee69d0b50095612986a>, lalu korban mengklik link form tersebut, setelah itu korban diarahkan untuk mengisi Format Bank BRI yaitu antara lain data USERNAME, PASSWORD dan PIN, Kode Perubahan Tarif, Pilihan Tarif Normal Rp. 6.500,-/transaksi dan Tarif Baru Rp. 150.000/bulan, dan Aktivasi tarif dasar layanan BANK BRI, namun selanjutnya 1 (satu) jam kemudian, korban, mengecek BRI internet Banking milik korban dan terlihat adanya transaksi dari rekening BRI korban nomor 001801060207504 an. MUHAMMAD HIDAYAT SIREGAR kepada PT. SINAR DIGITAL TERDEPAN, Nomer BRIVA 920018042637424845 NBMBBW sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) pada tgl 10 Juni 2022 pukul 14:11 WIB, dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke BRIVA 920018042553213803 NBMBBW pada tgl 10 Juni 2022 pukul 14: 11 WIB, padahal korban tidak pernah melakukan kedua transaksi tersebut ;
- Kemudian team melakukan penyelidikan secara IT dan diketahui seseorang dengan sebutan OO (Belum Tertangkap) meminta bantuan terdakwa untuk menyediakan rekening penampung dan rekening tersebut digunakan untuk menerima aliran dana dari mobile banking milik korban yang telah dikuasai oleh Sdr.OO kemudian Sdr.OO menyuruh terdakwa untuk mengambil uang hasil penipuan melalui modus "Call center BRI" tersebut, sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Selanjutnya terdakwa melalui mobile banking BANK JAGO memindahkan dana tersebut ke rekening "BANK SUMSELBABEL" atas nama ALUNG PRAYOGA, yang juga terdakwa kuasai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ke rekening

Halaman 6 dari 30 Putusan No. 798/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



“BANK SUMSELBABEL” atas nama PAHMI sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah), lalu memberikan kepada Sdr.OO sebesar Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) terdakwa ambil sebagai imbalan terdakwa ;

- Selanjutnya team dari Subdit Tipid Siber Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berhasil mengamankan terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2022 di Jalan No.1 Pulau Seribu RT007/RT004 Kelurahan, Tulung Selapan Ilir Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatra Selatan, dimana pada terdakwa ditemukan 2 (dua) unit Handphone Redmi Note 7 warna biru, 1 (satu) buah akun email dengan alamat email britama552@gmail.com dan 1 (satu) buah kartu ATM BANK JAGO atas nama SITI ROBIAH dengan nomor rekening 107501442693 ;
- Bahwa Bank BRI tidak memiliki grup official aplikasi medsos Telegram dengan nama “Call Center BRI” dan “Layanan bank BRI” bukan merupakan grup yang dikuasai atau dikelola atau dioperasikan oleh pihak Bank BRI. Bank BRI juga tidak pernah mengeluarkan skema perubahan tarif dari Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per transaksi menjadi Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sesuai dengan yang tertera dengan pengumuman pada grup “Call Center BRI” tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Muhammad Hidayat Siregar mengalami kerugian sebesar Rp. 37.100.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah) dan merugikan PT Bank BRI yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap PT Bank BRI ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **PAHMI**, pada tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul pukul 14:11 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juni 2022, bertempat di Kantor Pusat Peralatan Angkatan Darat, Jalan Matraman Raya No.147, Rw.9, Palmeriam, Kecamatan Matraman Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa antara terdakwa dan teman terdakwa yang biasa dipanggil OO, sering melakukan penipuan melalui media elektronik, dengan modus mengajak nasabah bergabung dengan grup "Call Center BRI" yang memberitahukan adanya perubahan data sistem transaksi dari Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) perbulan dan jika tidak ada respon maka nasabah dianggap setuju ;
- Bahwa terdakwa selain melakukan penipuan tersebut secara perseorangan, terdakwa juga adakalanya membantu Sdr. OO untuk menampung dana dari korban penipuan tersebut, dimana pada tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB S, Sdr.OO menghubungi terdakwa melalui Whatsapp menyuruh terdakwa untuk mengambil uang hasil penipuan melalui modus "Call center BRI" tersebut, sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;
- Oleh karena terdakwa telah mengetahui jika OO telah melakukan penipuan melalui media elektronik dan atau ilegal akses dan atau manipulasi data seolah olah oentik melalui pesan Telegram dari akun yang bernama "Call center BRI", terdakwa setuju untuk mengambil uang tersebut, dimana nantinya terdakwa akan mendapat imbalan sebesar 5% dari uang yang terdakwa ambil ;
- Selanjutnya terdakwa melalui mobile banking BANK JAGO memindahkan dana tersebut ke rekening "BANK SUMSELBABEL" atas nama ALUNG PRAYOGA, yang juga terdakwa kuasai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ke rekening "BANK SUMSELBABEL" atas nama PAHMI sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Setelah itu terdakwa pergi ke ATM BANK SUMSELBABEL yang berada di daerah Tulung Selapan untuk mengambil uang tersebut, lalu memberikan kepada Sdr.OO sebesar Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) terdakwa ambil sebagai imbalan terdakwa ;
- Bahwa uang tersebut adalah milik korban Muhammad Hidayat Siregar yang merupakan nasabah BRI Britama Mabes TNI KC Jakarta Tanah Abang 001801060207504, dimana pada tanggal 10 Juni 2022, korban melihat di Aplikasi Telegram korban informasi dari Grup "Call Centre BRI" yang memberitahukan adanya perubahan data sistem transaksi dari Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) perbulan dan jika tidak ada respon maka nasabah dianggap setuju ;
- Selanjutnya karena korban percaya, lalu korban mengakses link yang tertera yakni https://t.me/Layanan_Official_bankbri, kemudian mengarah ke telegram

Halaman 8 dari 30 Putusan No. 798/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



pribadi dengan nama BANK BRI dimana dalam telegram tersebut tertera link form dengan alamat <https://my.forms.app/form/62a18ee69d0b50095612986a>, lalu korban mengklik link form tersebut, setelah itu korban diarahkan untuk mengisi Format Bank BRI yaitu antara lain data USERNAME, PASSWORD dan PIN, Kode Perubahan Tarif, Pilihan Tarif Normal Rp. 6.500,-/transaksi dan Tarif Baru Rp. 150.000/bulan, dan Aktivasi tarif dasar layanan BANK BRI, namun selanjutnya 1 (satu) jam kemudian, korban, mengecek BRI internet Banking milik korban dan terlihat adanya transaksi dari rekening BRI korban nomor 001801060207504 an. MUHAMMAD HIDAYAT SIREGAR kepada PT. SINAR DIGITAL TERDEPAN, Nomer BRIVA 920018042637424845 NBMBBW sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) pada tgl 10 Juni 2022 pukul 14:11 WIB, dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke BRIVA 920018042553213803 NBMBBW pada tgl 10 Juni 2022 pukul 14: 11 WIB, padahal korban tidak pernah melakukan kedua transaksi tersebut ;

- Selanjutnya team dari Subdit Tipid Siber Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berhasil mengamankan terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2022 di Jalan No.1 Pulau Seribu RT007/RT004 Kelurahan, Tulung Selapan Ilir Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatra Selatan, dimana pada terdakwa ditemukan 2 (dua) unit Handphone Redmi Note 7 warna biru, 1 (satu) buah akun email dengan alamat email britama552@gmail.com yang telah diubah pasword menjadi *** dan 1 (satu) buah kartu ATM BANK JAGO atas nama SITI ROBIAH dengan nomor rekening 107501442693 ;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai penyedia rekening dengan nama BANK JAGO atas nama SITI ROBIYAH ADAWIYAH dengan nomor rekening 107501442693 yang terdakwa beli di Facebook dan rekening tersebut menerima transfer sebesar Rp. 22.000.000,- pada tanggal 10 Juni 2022 dari rekening bank BTPN JAMIN LAMANE dengan norek 90330115252 yang mana rekening tersebut dikuasai oleh Sdr. OO ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Muhammad Hidayat Siregar mengalami kerugian sebesar Rp. 37.100.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah) dan merugikan PT Bank BRI yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap PT Bank BRI ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **7 (tujuh) orang saksi**, yang hadir di persidangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpah, adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD HIDAYAT SIREGAR, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia bertugas di Pusat Peralatan Angkatan Darat yang beralamat di Matraman Jakarta Pusat dengan jabatan sebagai PS. KASI SUNORGAS BAGORGAS SUBDITBINSAT SDIRCAB PUSPALADAs keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa ;
- Bahwa Penipuan Melalui Media Elektronik dan atau Ilegal Akses dan atau Manipulasi Data Seolah olah Otentik terjadi pada tanggal 10 Juni 2022 di Jakarta Timur, pelaku membuat grup di aplikasi Telegram yang bernama "Call Center BRI". Kemudian grup tersebut menampilkan pengumuman yang berisi perubahan tarif transaksi transfer, dari Rp. 6500,- per transaksi menjadi Rp. 150.000,- per bulan. Karena korban percaya, lalu mengikuti arahan yang ada dalam grup telegram tersebut. Namun setelah korban mengikuti arahan tersebut, sekitar 1 jam kemudian saldo yang ada di atm korban menghilang ;
- Bahwa berawal pada tanggal 10 Juni 2022 korban melihat di Aplikasi Telegram korban adanya informasi dari Grup "Call Centre BRI" yang memberitahukan adanya perubahan data sistem transaksi dari Rp. 6.500,- menjadi Rp. 150.000,- perbulan, ditunjukkan sebagai berikut dan jika tidak ada respon maka nasabah dianggap setuju, karena korban penasaran dan percaya kemudian korban mengakses link yang tertera yakni https://t.me/Layanan_Official_bankbri , kemudian mengarah ke telegram pribadi dengan nama BANK BRI dimana dalam telegram tersebut tertera link form dengan alamat <https://my.forms.app/form/62a18ee69d0b50095612986a> ;
- Bahwa ketika korban tekan, korban diarahkan kepada Format Bank BRI dimana adanya data USERNAME, PASSWORD dan PIN, Kode Perubahan Tarif, Pilihan Tarif Normal Rp. 6.500,-/transaksi dan Tarif Baru Rp. 150.000/bulan, dan Aktifasi tarif dasar layanan BANK BRI, kemudian form tersebut korban isi dan saksi proses, kemudian selang 1 jam saksi cek BRI internet Banking saksi dan saksi ketahui jika adanya transaksi dari rek. Saksi 001801060207504 an. MUHAMMAD HIDAYAT SIREGAR kepada PT. SINAR DIGITAL terdepan Nomer BRIVA 920018042637424845 NBMBBW sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) pada tgl 10 Juni 2022 pukul 14:11 WIB, dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke BRIVA 920018042553213803

Halaman **10** dari **30** Putusan No. 798/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NBMBBW pada tgl 10 Juni 2022 pukul 14: 11 WIB. Dapat ditunjukkan bukti transaksi sebagai berikut :

- Atas kejadian tersebut korban telah dirugikan sebesar Rp. 37.100.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah). Selanjutnya saksi mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk membuat Laporan Polisi guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa antara terdakwa dan korban telah berdamai, dimana keluarga terdakwa telah membayar seluruh kerugian yang korban alami dan telah dibuatkan surat perdamaian pada tanggal 21 Oktober 2022 ;

2. **Saksi ALVIN RIKY FIRMANSYAH**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia bertugas di Pusat Peralatan Angkatan Darat yang beralamat di Matraman Jakarta Pusat dengan jabatan sebagai BAGUD MUSUS GUDDIA GUPUSMU 1 PUSPALAD (BP SUBDITBINSAT SDIRCAB PUSPALAD);
- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar Pukul 18.00 ketika itu saksi dengan senior saksi sedang berbincang-bincang kemudian saat kami sedang mengobrol , KASI saksi Sdr. MUHAMMAD HIDAYAT SIREGAR memberitahu kepada saksi dan senior saksi atas perihal Penipuan yang di alami nya, yang dimana Rekening KASI saksi di tipu yang awalnya berawal dari LINK melalui Aplikasi Telegram, yang menawarkan apabila tidak di klik LINK tersebut maka secara otomatis link tersebut akan memotong biaya administrasi tabungan perbulan sebesar kurang lebih Rp.150.000 dan saksi tidak mengetahui siapa pelaku dan bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana penipuan tersebut, kemudian kami beritahu KASI saksi dengan senior saksi menyarankan agar membuat Laporan kepada pihak Kepolisian agar segera di tangani dan di tindak lanjuti ;
- Bahwa benar LINK tersebut dari Aplikasi Telegram dan kontak telegram tersebut berasal dari Pihak CALL CENTER BANK BRI dan isi pesan tersebut "Apabila nasabah tidak mengklik LINK tersebut maka nasabah akan terkena potongan kurang lebih Rp.150.000/Bulan dan Apabila mengklik maka Akan terkena potongan kurang lebih Rp.50.000 ;

3. **Saksi NICO DEMUS LINARDI. P**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Sinar Digital Terdepan dengan Merk Dagang XENDIT sejak Januari 2019. Tugas saksi petugas kepatuhan yaitu

Halaman 11 dari 30 Putusan No. 798/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan bahwa kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan sesuai ketentuan dari Bank Indonesia sebagai regulator ;

- Bahwa terdapat transaksi virtual account tersebut senilai Rp. 37.100.000 (tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah pada tanggal 10-06-2022 pukul 14.10 WIB saksi jelaskan bahwa ya benar terdapat transaksi virtual account tersebut senilai Rp. 37.100.000 (tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah pada tanggal 10-06-2022 pukul 14.10 WIB ;
- Bahwa saksi menggunakan virtual account 920018042553213803 dan virtual account 920018042637424845 adalah PT. Buku Usaha Digital (Buku Warung) dan saksi tidak mengetahui untuk pembayaran apa virtual account 920018042553213803 dan virtual account 920018042637424845. Lebih tepatnya bisa langsung tanya ke pihak Buku Warung tersebut ;
- Bahwa XENDIT bekerja sama dengan aplikasi Buku Warung yang beratasnamakan PT. Buku Usaha Digital perusahaan dari Indonesia. XENDIT bekerjasama dengan aplikasi Buku Warung sejak 10 Juli 2020 dan perjanjian kerjasama terlampir ;
- Bahwa sebelum memberi layanan kepada merchant, kami meminta legalitas dari para merchant dan juga memastikan syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi yang dilakukan oleh merchant. Setelah legalitas sudah lengkap kemudian kami mengirimkan draft perjanjian Kerjasama untuk dipelajari dan ditandatangani oleh merchant. Apabila sudah memenuhi persyaratan merchant maka akan dibuatkan akun dashboard XENDIT yang dapat digunakan untuk bertransaksi ;
- Bahwa saksi memiliki perjanjian Kerjasama dengan aplikasi Buku dan layanan yang diberikan oleh XENDIT kepada BukuWarung antara lain penerimaan pembayaran melalui virtual account dan eWallet yang bekerjasama dengan mitra XENDIT ;
- Bahwa proses penerbitan nomor virtual account diawali oleh permintaan virtual account dari Bank yang diperintahkan oleh merchant kepada XENDIT yang kemudian diteruskan permintaan tersebut kepada Bank. Selanjutnya Bank akan memberikan nomor virtual account atas perintah tersebut yang kemudian akan diteruskan oleh XENDIT kepada merchant dalam hal ini Buku Warung ;

4. **Saksi IGNATIUS ROMY LIMPAH WILLIAMS**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. BUKU USAHA DIGITAL dengan Merk Dagang BUKU WARUNG sejak 1 Maret 2022. Jabatan saksi adalah

Halaman 12 dari 30 Putusan No. 798/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vice President Operation dan tugas saksi adalah menangani operasional di perusahaan BUKU WARUNG sehari-hari ;

- Bahwa terdapat transaksi virtual account 920018042553213803 dan virtual account 920018042637424845 dengan total transfer Rp. 37.100.000 (tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) tersebut senilai Rp. 37.100.000 (tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 10-06-2022 yang di kirimkan ke nomor rekening penerima yaitu BANK BTPN atas nama JAMIN LAMANE dengan norek 90330115252 ;
- Bahwa yang menggunakan virtual account 920018042553213803 dan virtual account 920018042637424845 adalah akun dengan nama bisnis CASH MAJU ;
- Bahwa setelah itu BUKU WARUNG melakukan proses KYC (Know Your Customer) dengan pengguna menginput foto KTP dan Foto Wajah, setelah itu akan dilakukan verifikasi sekitar 2 atau 3 hari ;

5. **Saksi SOLEHA ARLIANI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Kantor Pusat sejak 1 November 2018, jabatan saksi adalah Assistant dan tugas saksi adalah melakukan analisis terhadap pengaduan nasabah yang terindikasi Fraud dan Litigation Support untuk permintaan dari instansi penegak hukum ;
- Bahwa Bank BRI tidak memiliki grup official aplikasi medsos Telegram dengan nama "Call Center BRI" dan "Layanan bank BRI" bukan merupakan grup yang dikuasai atau dikelola atau dioperasikan oleh pihak Bank BRI ;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa Bank BRI tidak pernah mengeluarkan skema perubahan tarif dari Rp. 6.500,- per transaksi menjadi Rp. 150.000 perbulan sesuai dengan yang tertera dengan pengumuman pada grup "Call Center BRI" tersebut ;
- Bahwa Bank BRI tidak pernah mengeluarkan atau membuat link https://t.me/Layanan_Official_bankbri dan Bank BRI tidak pernah sama sekali mengeluarkan pengumuman seperti pada grup telegram "Layanan bank BRI" tersebut ;
- Bahwa pihak Bank BRI tidak pernah sama sekali mengeluarkan skema perubahan tarif dari Rp. 6500,- per transaksi menjadi Rp. 150.000 perbulan sesuai dengan yang tertera dengan pengumuman pada grup "Layanan bank BRI" ;

6. **Saksi ANDY PRATAMA LUBIS**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 30 Putusan No. 798/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri yang berdinast di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sejak 2022, bagian Subdit IV Tlpid Siber, yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 55, Jakarta Selatan tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai penyidik pembantu dibidang penyidikan terhadap perkara-perkara yang berhubungan dengan kejahatan dibidang dunia maya/elektronik ;
- Bahwa adanya laporan polisi terkait tindak pidana penipuan melalui media elektronik dan atau ilegal akses dan atau manipulasi data seolah olah otentik, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan korban dan saksi diketahui bahwa korban Sdr. MUHAMMAD HIDAYAT SIREGAR ketika ingin mencari layanan bantuan Bank BRI di aplikasi telegram korban justru bergabung dengan grup "Call Center BRI" dan melihat postingan tersebut, kemudian korban tertarik dengan pengumuman dan di arahkan untuk mengisi form dan korban meberikan data berupa nomor telepon yang terhubung ke mobile banking Bank BRI, email, PIN, dan kode OTP. Setelah korban mengirimkan data-data yang diminta, tersangka OO (DPO) berhasil menguasai mobile banking bank BRI milik korban ;
- Bahwa dilakukan penyelidikan secara IT dan ditemukan jika seseorang yang bernama OO (DPO) meminta bantuan kepada terdakwa untuk menyediakan rekening penampung dan rekening tersebut digunakan untuk menerima aliran dana dari mobile banking milik korban Sdr. MUHAMMAD HIDAYAT SIREGAR yang telah dikuasai OO Kemudian terdakwa melakukan tarik tunai setiap ada Transaksi penipuan yaitu rekening BANK JAGO 107501442693 atas nama SITI ROBIYAH ADAWIYAH ;
- Bahwa kemudian saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. No.1 Pulau Seribu RT007/RT004 Kel, Tulung Selapan Ilir Kec, Tulung Selapan Kab, Ogan Komering Ilir Sumatra Selatan pada tanggal 3 Agustus 2022 sekitar Pukul 04.00 WIB, setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan terdakwa PAHMI mengakui perbuatan tersebut diatas dan ditemukan Kartu ATM rekening BANK JAGO 107501442693 atas nama SITI ROBIYAH ADAWIYAH ;

7. **Saksi NANDA YUSRIANSYAH SILAEN**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri yang berdinast di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sejak 2022, bagian Subdit IV Tlpid Siber, yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 55, Jakarta Selatan tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai penyidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantu dibidang penyidikan terhadap perkara-perkara yang berhubungan dengan kejahatan dibidang dunia maya/elektronik ;

- Bahwa adanya laporan polisi terkait tindak pidana penipuan melalui media elektronik dan atau ilegal akses dan atau manipulasi data seolah olah otentik, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan korban dan saksi diketahui bahwa korban Sdr. MUHAMMAD HIDAYAT SIREGAR ketika ingin mencari layanan bantuan Bank BRI di aplikasi telegram korban justru bergabung dengan grup "Call Center BRI" dan melihat postingan tersebut, kemudian korban tertarik dengan pengumuman dan di arahkan untuk mengisi form dan korban meberikan data berupa nomor telepon yang terhubung ke mobile banking Bank BRI, email, PIN, dan kode OTP. Setelah korban mengirimkan data-data yang diminta, tersangka OO (DPO) berhasil menguasai mobile banking bank BRI milik korban ;
- Bahwa dilakukan penyelidikan secara IT dan ditemukan jika seseorang yang bernama OO (DPO) meminta bantuan kepada terdakwa untuk menyediakan rekening penampung dan rekening tersebut digunakan untuk menerima aliran dana dari mobile banking milik korban Sdr. MUHAMMAD HIDAYAT SIREGAR yang telah dikuasai OO Kemudian terdakwa melakukan tarik tunai setiap ada Transaksi penipuan yaitu rekening BANK JAGO 107501442693 atas nama SITI ROBIYAH ADAWIYAH ;
- Bahwa kemudian saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. No.1 Pulau Seribu RT007/RT004 Kel, Tulung Selapan Ilir Kec, Tulung Selapan Kab, Ogan Komering Ilir Sumatra Selatan pada tanggal 3 Agustus 2022 sekitar Pukul 04.00 WIB, setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan terdakwa PAHMI mengakui perbuatan tersebut diatas dan ditemukan Kartu ATM rekening BANK JAGO 107501442693 atas nama SITI ROBIYAH ADAWIYAH ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **1 (satu) orang ahli**, yang hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, adapun keterangan ahli tersebut adalah sebagai berikut :

Ahli Dr. BAMBANG PRATAMA, S.H, M.H, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli diminta keterangannya sebagai Ahli sebagaimana sebelumnya Ahli memberikan pendapat pada penyidik Polda Metro Jaya dan keterangan Ahli dalam BAP benar adanya ;

Halaman **15** dari **30** Putusan No. 798/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bersedia disumpah dan akan memberikan pendapat yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya sesuai dengan keahlian Ahli dalam bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan pekerjaan ahli berkenaan dengan bidang tersebut ;
- Bahwa Dalam transaksi elektronik, kerugian yang dialami oleh konsumen sebagaimana dimaksud adalah dalam transaksi elektronik dan/atau dalam kaitannya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ;
- Bahwa terhadap fakta yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, dalam perspektif UU-ITE, bahwa tindakan yang termasuk transaksi elektronik (perbuatan hukum) adalah tindakan pengiriman data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) melalui perangkat elektronik dan dilakukan pada sistem elektronik (aplikasi) termasuk di dalamnya aplikasi media sosial seperti telegram, whatsapp atau media sosial lainnya ;
- Bahwa tindakan pengiriman data elektronik yang dapat dilihat oleh banyak orang seperti di dalam grup media sosial telegram, whatsapp atau media sosial lainnya adalah termasuk ke dalam tindakan menyebarkan data elektronik atau bisa disebut juga dengan tindakan mendistribusikan ;
- Bahwa tindakan pengiriman informasi elektronik berupa tulisan (*text*) yang bermuatan kebohongan sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di dalam pasal 28 ayat (1) UU-ITE ;
- Bahwa tindakan memasuki akun rekening bank milik orang lain secara tanpa ijin adalah merupakan tindakan akses ilegal terhadap sistem elektronik milik orang lain. Hal ini merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di dalam pasal 30 ayat (1) UU-ITE ;
- Bahwa tindakan pemindahan atau transfer uang di dalam akun rekening milik orang lain, yaitu dalam hal ini adalah akun rekening bank BRI pada sistem elektronik mobile banking Bank BRI adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di dalam pasal 30 ayat (1) UU-ITE adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di dalam pasal 32 ayat (1) UU-ITE ;
- Bahwa terhadap pihak yang menerima aliran uang dalam bentuk uang elektronik sebagaimana telah dijelaskan di atas adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di dalam pasal 32 ayat (2) UU-ITE bagi pengirim dan juga bagi penerimanya ;
- Bahwa terhadap tindakan membuat grup media sosial seperti grup media sosial telegram dan grup media sosial whatsapp yang ditujukan untuk memfasilitasi perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33 UU-ITE adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di dalam pasal 34 ayat (1) UU-ITE ;

Halaman **16** dari **30** Putusan No. 798/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perbuatan yang dilarang sebagaimana dijelaskan di atas sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain dengan nilai lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di dalam pasal 36 UU-ITE ;
- Bahwa dikaitkan dengan fakta yang telah disampaikan di bagian sebelumnya, maka tindakan yang dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan tindakan pelanggaran pasal 28 ayat (1) UU-ITE berupa pengiriman informasi bohong yang dilakukan dengan menggunakan sarana media sosial telegram dan media sosial whatsapp ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi ade charge, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **PAHMI** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sedang tidur di kediamannya yang beralamat Jl. No. 1 Pulau Seribu Rt.004/Rw.007 Kel. Tulung Selapan Kec. Tulung Selapan Ilir Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera, terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian yang berpakaian preman yang menanyakan tentang Penipuan Melalui Media Elektronik dan atau Ilegal Akses dan atau Manipulasi Data Seolah olah Otentik dan Petugas menanyakan tentang kepemilikan dari pesan Telegram dari akun yang mengaku "Call center BRI" ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Sdr. MUHAMMAD HIDAYAT SIREGAR, S.T. namun terdakwa mengetahui jika Sdr. MUHAMMAD HIDAYAT SIREGAR, S.T. adalah korban dari Sdr. OO dan terdakwa mendapat komisi dari tindakan penipuan oleh Sdr. OO ;
- Bahwa maksud dan tujuan dari tulisan promo tersebut adalah Sdr.OO bermaksud untuk menipu orang lain dengan cara korban tertarik untuk merubah tarif 6500/transaksi menjadi 150.000/bulan dan jika korban sudah tertarik maka akan di arahkan klik link yang tertera dan di arahkan untuk mengirimkan nomor telepon yang terhubung dengan mobile banking, email, kata sandi, PIN mobile banking dan kode OTP sehingga mobile banking korban dapat dikuasai dan menguras seluruh uangnya ;
- Bahwa cara untuk bergabung dalam grup telegram "Call Center BRI" adalah awalnya korban mempunyai keluhan dan akan mencari bantuan di kolom pencarian di aplikasi telegram, kemudian muncul grup "Call Center BRI", kemudian klik GABUNG dan korban sudah bergabung dalam grup tersebut tanpa harus konfirmasi oleh admin ;

Halaman 17 dari 30 Putusan No. 798/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.100.000.- dari tindakan Sdr. OO menipu dan menguasai mobile banking dari Sdr. MUHAMMAD HIDAYAT SIREGAR, S.T. adalah sebagai penyedia rekening yaitu BANK JAGO atas nama SITI ROBIYAH ADAWIYAH dengan nomor rekening 107501442693 yang terdakwa beli di Facebook dan rekening tersebut menerima transfer sebesar Rp. 22.000.000.- pada tanggal 10 Juni 2022 dari rekening bank BTPN JAMIN LAMANE dengan norek 90330115252 yang mana rekening tersebut dikuasai oleh Sdr. OO dan uang tersebut merupakan hasil dari penipuan ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 22.000.000.- terdakwa transfer kembali uang tersebut ke rekening "BANK SUMSELBABEL" atas nama ALUNG PRAYOGA (yang juga terdakwa kuasai) sebesar Rp. 10.000.000,- dan ke rekening "BANK SUMSELBABEL" atas nama PAHMI (yang terdakwa kuasai) sebesar Rp. 12.000.000,- setelah itu terdakwa langsung ke ATM untuk Tarik Tunai menggunakan 2 rekening tersebut Karena sebelumnya terdakwa dijanjikan 5% dari nominal uang Rp. 22.000.000,- terdakwa mendapatkan upah atau komisi dari Sdr. OO yaitu sebesar Rp. 1.100.000 ;
- Bahwa rekening an SITI ROBIYAH dan ALUNG PRAYOGA tersebut ialah milik orang lain yang dimana rekening tersebut terdfakwa beli di social media FACEBOOK dengan nominal pembelian terdakwa sudah lupa dan sekarang rekening-rekening tersebut terdakwa yang meguasainya ;
- Bahwa terdakwa yang membuat dan menguasai grup telegram "Layanan bank BRI" adalah terdakwa sendiri dengan tujuan untuk menipu orang lain dengan cara korban tertarik untuk merubah tarif 6500/transaksi menjadi 150.000/bulan dan jika korban sudah tertarik maka akan di arahkan klik link yang tertera dan di arahkan untuk mengirimkan nomor telepon yang terhubung dengan mobile banking, email, kata sandi, PIN mobile banking dan kode OTP sehingga mobile banking korban dapat dikuasai dan menguras seluruh uangnya ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat promo di grup telegram "Call Center BRI" tersebut, namun terdakwa mendapatkan promo tersebut dari Sdr. OO dan yang dapat melihat dan dapat tertarik dengan promo tersebut adalah semua orang yang mempunyai media social telegram dan bergabung dalam grup telegram "Call Center BRI" ;
- Bahwa cara untuk bergabung dalam grup telegram "Call Center BRI" adalah awalnya korban mempunyai keluhan dan akan mencari bantuan di kolom pencarian di aplikasi telegram, kemudian muncul grup "Call Center

Halaman 18 dari 30 Putusan No. 798/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI", kemudian klik GABUNG dan korban sudah bergabung dalam grup tersebut tanpa harus konfirmasi oleh admin ;

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.100.000.- dari tindakan Sdr. OO menipu dan menguasai mobile banking dari Sdr. MUHAMMAD HIDAYAT SIREGAR, S.T. ;
- Bahwa peran terdakwa sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.100.000.- dari tindakan Sdr. OO menipu dan menguasai mobile banking dari Sdr. MUHAMMAD HIDAYAT SIREGAR, S.T. adalah sebagai penyedia rekening yaitu BANK JAGO atas nama SITI ROBIYAH ADAWIYAH dengan nomor rekening 107501442693 yang terdakwa beli di Facebook dan rekening tersebut menerima transfer sebesar Rp. 22.000.000.- pada tanggal 10 Juni 2022 dari rekening bank BTPN JAMIN LAMANE dengan norek 90330115252 yang mana rekening tersebut dikuasai oleh Sdr. OO dan uang tersebut merupakan hasil dari penipuan ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 22.000.000.- terdakwa transfer kembali uang tersebut ke rekening "BANK SUMSELBABEL" atas nama ALUNG PRAYOGA (yang juga terdakwa kuasai) sebesar Rp. 10.000.000,- dan ke rekening "BANK SUMSELBABEL" atas nama PAHMI (yang terdakwa kuasai) sebesar Rp. 12.000.000,- setelah itu terdakwa langsung ke ATM untuk Tarik Tunai menggunakan 2 rekening tersebut Karena sebelumnya terdakwa dijanjikan 5% dari nominal uang Rp. 22.000.000,- terdakwa mendapatkan upah atau komisi dari Sdr. OO yaitu sebesar Rp. 1.100.000 ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar printout tangkapan layar percakapan Telegram ;
- 1 (satu) bundel bukti transfer dan rekening koran BRI ;
- 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 7 warna biru dengan IMEI 1: 863147047949925 dan IMEI 2: 863147047949933 beserta simcard dengan nomor 087877930779 dan 082278528880 ;
- 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 11 warna biru muda dengan IMEI 1: 863656069308190 dan IMEI 2: 863656069308190 beserta simcard dengan nomor 0811270269 dan 089508651655 ;
- 1 (satu) buah akun email dengan alamat email britama552@gmail.com yang telah diubah pasword menjadi ***
- 1 (satu) buah kartu ATM BANK JAGO atas nama SITI ROBIAH dengan nomor rekening 107501442693 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK SUMSELBABEL warna merah atas nama PAHMI dengan nomor rekening 18301002043 beserta kartu ATM

Halaman 19 dari 30 Putusan No. 798/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANK SUMSELBABEL warna abu-abu atas nama PAHMI dengan nomor kartu 6274323101881958 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Ahli serta terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, satu samalain saling berkaitan, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya terdakwa sedang tidur di kediamannya yang beralamat Jl. No. 1 Pulau Seribu Rt.004/Rw.007 Kel. Tulung Selapan Kec. Tulung Selapan Ilir Kab. Ogan Komeling Ilir Prov. Sumatera, terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian yang berpakaian preman yang menanyakan tentang Penipuan Melalui Media Elektronik dan atau Ilegal Akses dan atau Manipulasi Data Seolah olah Otentik dan Petugas menanyakan tentang kepemilikan dari pesan Telegram dari akun yang mengaku "Call center BRI" ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan dari tulisan promo tersebut adalah Sdr.OO bermaksud untuk menipu orang lain dengan cara korban tertarik untuk merubah tarif 6500/transaksi menjadi 150.000/bulan dan jika korban sudah tertarik maka akan di arahkan klik link yang tertera dan di arahkan untuk mengirimkan nomor telepon yang terhubung dengan mobile banking, email, kata sandi, PIN mobile banking dan kode OTP sehingga mobile banking korban dapat dikuasai dan mengurus seluruh uangnya ;
- Bahwa benar cara untuk bergabung dalam grup telegram "Call Center BRI" adalah awalnya korban mempunyai keluhan dan akan mencari bantuan di kolom pencarian di aplikasi telegram, kemudian muncul

Halaman 20 dari 30 Putusan No. 798/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grup "Call Center BRI", kemudian klik GABUNG dan korban sudah bergabung dalam grup tersebut tanpa harus konfirmasi oleh admin ;

- Bahwa benar peran terdakwa sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.100.000.- dari tindakan Sdr. OO menipu dan menguasai mobile banking dari Sdr. MUHAMMAD HIDAYAT SIREGAR, S.T. adalah sebagai penyedia rekening yaitu BANK JAGO atas nama SITI ROBIYAH ADAWIYAH dengan nomor rekening 107501442693 yang terdakwa beli di Facebook dan rekening tersebut menerima transfer sebesar Rp. 22.000.000.- pada tanggal 10 Juni 2022 dari rekening bank BTPN JAMIN LAMANE dengan norek 90330115252 yang mana rekening tersebut dikuasai oleh Sdr. OO dan uang tersebut merupakan hasil dari penipuan ;
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 22.000.000.- terdakwa transfer kembali uang tersebut ke rekening "BANK SUMSELBABEL" atas nama ALUNG PRAYOGA (yang juga terdakwa kuasai) sebesar Rp. 10.000.000,- dan ke rekening "BANK SUMSELBABEL" atas nama PAHMI (yang terdakwa kuasai) sebesar Rp. 12.000.000,- setelah itu terdakwa langsung ke ATM untuk Tarik Tunai menggunakan 2 rekening tersebut Karena sebelumnya terdakwa dijanjikan 5% dari nominal uang Rp. 22.000.000,- terdakwa mendapatkan upah atau komisi dari Sdr. OO yaitu sebesar Rp. 1.100.000 ;
- Bahwa benar rekening an SITI ROBIYAH dan ALUNG PRAYOGA tersebut ialah milik orang lain yang dimana rekening tersebut terdfakwa beli di social media FACEBOOK dengan nominal pembelian terdakwa sudah lupa dan sekarang rekening-rekening tersebut terdakwa yang meguasainya ;
- Bahwa benar terdakwa yang membuat dan menguasai grup telegram "Layanan bank BRI" adalah terdakwa sendiri dengan tujuan untuk menipu orang lain dengan cara korban tertarik untuk merubah tarif 6500/transaksi menjadi 150.000/bulan dan jika korban sudah tertarik maka akan di arahkan klik link yang tertera dan di arahkan untuk mengirimkan nomor telepon yang terhubung dengan mobile banking, email, kata sandi, PIN mobile banking dan kode OTP sehingga mobile banking korban dapat dikuasai dan menguras seluruh uangnya ;
- Bahwa benar cara untuk bergabung dalam grup telegram "Call Center BRI" adalah awalnya korban mempunyai keluhan dan akan mencari bantuan di kolom pencarian di aplikasi telegram, kemudian muncul grup "Call Center BRI", kemudian klik GABUNG dan korban sudah bergabung dalam grup tersebut tanpa harus konfirmasi oleh admin ;

Halaman 21 dari 30 Putusan No. 798/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 22.000.000.- terdakwa transfer kembali uang tersebut ke rekening "BANK SUMSELBABEL" atas nama ALUNG PRAYOGA (yang juga terdakwa kuasai) sebesar Rp. 10.000.000,- dan ke rekening "BANK SUMSELBABEL" atas nama PAHMI (yang terdakwa kuasai) sebesar Rp. 12.000.000,- setelah itu terdakwa langsung ke ATM untuk Tarik Tunai menggunakan 2 rekening tersebut Karena sebelumnya terdakwa dijanjikan 5% dari nominal uang Rp. 22.000.000,- terdakwa mendapatkan upah atau komisi dari Sdr. OO yaitu sebesar Rp. 1.100.000 ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah patut dan pantas terhadap terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan **Alternatif** yaitu :

PERTAMA : melanggar Pasal 28 Ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 Jo Pasal 45 Ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun

2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KETIGA : melanggar Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun

2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Halaman 22 dari 30 Putusan No. 798/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk **Alternatif** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dan terbukti terhadap perbuatan terdakwa yaitu dalam dakwaan **Pertama** melanggar Pasal 28 Ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 Jo Pasal 45 Ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**
3. **Dengan sengaja dan tanpa hak ;**
4. **Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mem-pertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur pasal tersebut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Setiap Orang”** disini adalah subjek hukum atau siapa saja yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah benar terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut atau bukan dan hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar terdakwa **PAHMI** adalah subjek hukum sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dan selama persidangan berlangsung pada diri dan perbuatan terdakwa tidak ditemukan suatu alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari pemidanaan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan dikaitkan dengan barang bukti serta pengakuan terdakwa dipersidangan :

- Bahwa benar maksud dan tujuan dari tulisan promo tersebut adalah Sdr.OO bermaksud untuk menipu orang lain dengan cara korban tertarik untuk merubah tarif 6500/transaksi menjadi 150.000/bulan dan jika korban sudah tertarik maka akan di arahkan klik link yang tertera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di arahkan untuk mengirimkan nomor telepon yang terhubung dengan mobile banking, email, kata sandi, PIN mobile banking dan kode OTP sehingga mobile banking korban dapat dikuasai dan menguras seluruh uangnya ;

- Bahwa benar cara untuk bergabung dalam grup telegram “Call Center BRI” adalah awalnya korban mempunyai keluhan dan akan mencari bantuan di kolom pencarian di aplikasi telegram, kemudian muncul grup “Call Center BRI”, kemudian klik GABUNG dan korban sudah bergabung dalam grup tersebut tanpa harus konfirmasi oleh admin ;
- Bahwa benar peran terdakwa sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.100.000.- dari tindakan Sdr. OO menipu dan menguasai mobile banking dari Sdr. MUHAMMAD HIDAYAT SIREGAR, S.T. adalah sebagai penyedia rekening yaitu BANK JAGO atas nama SITI ROBIYAH ADAWIYAH dengan nomor rekening 107501442693 yang terdakwa beli di Facebook dan rekening tersebut menerima transfer sebesar Rp. 22.000.000.- pada tanggal 10 Juni 2022 dari rekening bank BTPN JAMIN LAMANE dengan norek 90330115252 yang mana rekening tersebut dikuasai oleh Sdr. OO dan uang tersebut merupakan hasil dari penipuan ;
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 22.000.000.- terdakwa transfer kembali uang tersebut ke rekening “BANK SUMSELBABEL” atas nama ALUNG PRAYOGA (yang juga terdakwa kuasai) sebesar Rp. 10.000.000,- dan ke rekening “BANK SUMSELBABEL” atas nama PAHMI (yang terdakwa kuasai) sebesar Rp. 12.000.000,- setelah itu terdakwa langsung ke ATM untuk Tarik Tunai menggunakan 2 rekening tersebut Karena sebelumnya terdakwa dijanjikan 5% dari nominal uang Rp. 22.000.000,- terdakwa mendapatkan upah atau komisi dari Sdr. OO yaitu sebesar Rp. 1.100.000 ;
- Bahwa benar rekening an SITI ROBIYAH dan ALUNG PRAYOGA tersebut ialah milik orang lain yang dimana rekening tersebut terdfakwa beli di social media FACEBOOK dengan nominal pembelian terdakwa sudah lupa dan sekarang rekening-rekening tersebut terdakwa yang meguasainya ;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur **“Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak” ;

Halaman 24 dari 30 Putusan No. 798/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan dikaitkan dengan barang bukti serta pengakuan terdakwa dipersidangan :

- Bahwa benar maksud dan tujuan dari tulisan promo tersebut adalah Sdr.OO bermaksud untuk menipu orang lain dengan cara korban tertarik untuk merubah tarif 6500/transaksi menjadi 150.000/bulan dan jika korban sudah tertarik maka akan di arahkan klik link yang tertera dan di arahkan untuk mengirimkan nomor telepon yang terhubung dengan mobile banking, email, kata sandi, PIN mobile banking dan kode OTP sehingga mobile banking korban dapat dikuasai dan mengurus seluruh uangnya ;
- Bahwa benar cara untuk bergabung dalam grup telegram “Call Center BRI” adalah awalnya korban mempunyai keluhan dan akan mencari bantuan di kolom pencarian di aplikasi telegram, kemudian muncul grup “Call Center BRI”, kemudian klik GABUNG dan korban sudah bergabung dalam grup tersebut tanpa harus konfirmasi oleh admin ;
- Bahwa benar peran terdakwa sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.100.000.- dari tindakan Sdr. OO menipu dan menguasai mobile banking dari Sdr. MUHAMMAD HIDAYAT SIREGAR, S.T. adalah sebagai penyedia rekening yaitu BANK JAGO atas nama SITI ROBIYAH ADAWIYAH dengan nomor rekening 107501442693 yang terdakwa beli di Facebook dan rekening tersebut menerima transfer sebesar Rp. 22.000.000.- pada tanggal 10 Juni 2022 dari rekening bank BTPN JAMIN LAMANE dengan norek 90330115252 yang mana rekening tersebut dikuasai oleh Sdr. OO dan uang tersebut merupakan hasil dari penipuan ;
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 22.000.000.- terdakwa transfer kembali uang tersebut ke rekening “BANK SUMSELBABEL” atas nama ALUNG PRAYOGA (yang juga terdakwa kuasai) sebesar Rp. 10.000.000,- dan ke rekening “BANK SUMSELBABEL” atas nama PAHMI (yang terdakwa kuasai) sebesar Rp. 12.000.000,- setelah itu terdakwa langsung ke ATM untuk Tarik Tunai menggunakan 2 rekening tersebut Karena sebelumnya terdakwa dijanjikan 5% dari nominal uang Rp. 22.000.000,- terdakwa mendapatkan upah atau komisi dari Sdr. OO yaitu sebesar Rp. 1.100.000 ;
- Bahwa benar rekening an SITI ROBIYAH dan ALUNG PRAYOGA tersebut ialah milik orang lain yang dimana rekening tersebut terdfakwa beli di social media FACEBOOK dengan nominal pembelian

Halaman 25 dari 30 Putusan No. 798/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



terdakwa sudah lupa dan sekarang rekening-rekening tersebut terdakwa yang meguasainya ;

- Bahwa benar terdakwa yang membuat dan menguasai grup telegram "Layanan bank BRI" adalah terdakwa sendiri dengan tujuan untuk menipu orang lain dengan cara korban tertarik untuk merubah tarif 6500/transaksi menjadi 150.000/bulan dan jika korban sudah tertarik maka akan di arahkan klik link yang tertera dan di arahkan untuk mengirimkan nomor telepon yang terhubung dengan mobile banking, email, kata sandi, PIN mobile banking dan kode OTP sehingga mobile banking korban dapat dikuasai dan menguras seluruh uangnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja dan tanpa hak"** sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Ad.4. Unsur "Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan dikaitkan dengan barang bukti serta pengakuan terdakwa dipersidangan :

- Bahwa benar awalnya terdakwa sedang tidur di kediamannya yang beralamat Jl. No. 1 Pulau Seribu Rt.004/Rw.007 Kel. Tulung Selapan Kec. Tulung Selapan Ilir Kab. Ogan Komeling Ilir Prov. Sumatera, terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian yang berpakaian preman yang menanyakan tentang Penipuan Melalui Media Elektronik dan atau Ilegal Akses dan atau Manipulasi Data Seolah olah Otentik dan Petugas menayakan tentang kepemilikan dari pesan Telegram dari akun yang mengaku "Call center BRI" ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan dari tulisan promo tersebut adalah Sdr.OO bermaksud untuk menipu orang lain dengan cara korban tertarik untuk merubah tarif 6500/transaksi menjadi 150.000/bulan dan jika korban sudah tertarik maka akan di arahkan klik link yang tertera dan di arahkan untuk mengirimkan nomor telepon yang terhubung dengan mobile banking, email, kata sandi, PIN mobile banking dan kode OTP sehingga mobile banking korban dapat dikuasai dan menguras seluruh uangnya ;
- Bahwa benar cara untuk bergabung dalam grup telegram "Call Center BRI" adalah awalnya korban mempunyai keluhan dan akan mencari bantuan di kolom pencarian di aplikasi telegram, kemudian muncul

Halaman **26** dari **30** Putusan No. 798/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grup "Call Center BRI", kemudian klik GABUNG dan korban sudah bergabung dalam grup tersebut tanpa harus konfirmasi oleh admin ;

- Bahwa benar peran terdakwa sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.100.000.- dari tindakan Sdr. OO menipu dan menguasai mobile banking dari Sdr. MUHAMMAD HIDAYAT SIREGAR, S.T. adalah sebagai penyedia rekening yaitu BANK JAGO atas nama SITI ROBIYAH ADAWIYAH dengan nomor rekening 107501442693 yang terdakwa beli di Facebook dan rekening tersebut menerima transfer sebesar Rp. 22.000.000.- pada tanggal 10 Juni 2022 dari rekening bank BTPN JAMIN LAMANE dengan norek 90330115252 yang mana rekening tersebut dikuasai oleh Sdr. OO dan uang tersebut merupakan hasil dari penipuan ;
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 22.000.000.- terdakwa transfer kembali uang tersebut ke rekening "BANK SUMSELBABEL" atas nama ALUNG PRAYOGA (yang juga terdakwa kuasai) sebesar Rp. 10.000.000,- dan ke rekening "BANK SUMSELBABEL" atas nama PAHMI (yang terdakwa kuasai) sebesar Rp. 12.000.000,- setelah itu terdakwa langsung ke ATM untuk Tarik Tunai menggunakan 2 rekening tersebut Karena sebelumnya terdakwa dijanjikan 5% dari nominal uang Rp. 22.000.000,- terdakwa mendapatkan upah atau komisi dari Sdr. OO yaitu sebesar Rp. 1.100.000 ;
- Bahwa benar rekening an SITI ROBIYAH dan ALUNG PRAYOGA tersebut ialah milik orang lain yang dimana rekening tersebut terdfakwa beli di social media FACEBOOK dengan nominal pembelian terdakwa sudah lupa dan sekarang rekening-rekening tersebut terdakwa yang meguasainya ;
- Bahwa benar terdakwa yang membuat dan menguasai grup telegram "Layanan bank BRI" adalah terdakwa sendiri dengan tujuan untuk menipu orang lain dengan cara korban tertarik untuk merubah tarif 6500/transaksi menjadi 150.000/bulan dan jika korban sudah tertarik maka akan di arahkan klik link yang tertera dan di arahkan untuk mengirimkan nomor telepon yang terhubung dengan mobile banking, email, kata sandi, PIN mobile banking dan kode OTP sehingga mobile banking korban dapat dikuasai dan menguras seluruh uangnya ;
- Bahwa benar cara untuk bergabung dalam grup telegram "Call Center BRI" adalah awalnya korban mempunyai keluhan dan akan mencari bantuan di kolom pencarian di aplikasi telegram, kemudian muncul grup "Call Center BRI", kemudian klik GABUNG dan korban sudah bergabung dalam grup tersebut tanpa harus konfirmasi oleh admin ;

Halaman 27 dari 30 Putusan No. 798/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 22.000.000.- terdakwa transfer kembali uang tersebut ke rekening "BANK SUMSELBABEL" atas nama ALUNG PRAYOGA (yang juga terdakwa kuasai) sebesar Rp. 10.000.000,- dan ke rekening "BANK SUMSELBABEL" atas nama PAHMI (yang terdakwa kuasai) sebesar Rp. 12.000.000,- setelah itu terdakwa langsung ke ATM untuk Tarik Tunai menggunakan 2 rekening tersebut Karena sebelumnya terdakwa dijanjikan 5% dari nominal uang Rp. 22.000.000,- terdakwa mendapatkan upah atau komisi dari Sdr. OO yaitu sebesar Rp. 1.100.000 ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik"** sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan pada diri maupun perbuatan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan suatu pembinaan moril bagi terdakwa, untuk supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terhadap diri terdakwa masih pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa hingga saat ini tidak ada alasan yang dapat dipergunakan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah

Halaman **28** dari **30** Putusan No. 798/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar dan patut untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri maupun perbuatan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa Meresahkan Masyarakat ;
2. Perbuatan terdakwa merugikan pihak korban ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Antara Terdakwa dan saksi korban telah berdamai ;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Memperhatikan Pasal 28 Ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 Jo Pasal 45 Ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **PAHMI** yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik**" ;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan Denda **sebesar Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar printout tangkapan layar percakapan Telegram ;
 - 1 (satu) bundel bukti transfer dan rekening koran BRI ;

No 1 s/d 2 Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ;

Halaman 29 dari 30 Putusan No. 798/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 7 warna biru dengan IMEI 1: 863147047949925 dan IMEI 2: 863147047949933 beserta simcard dengan nomor 087877930779 dan 082278528880 ;
- 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 11 warna biru muda dengan IMEI 1: 863656069308190 dan IMEI 2: 863656069308190 beserta simcard dengan nomor 0811270269 dan 089508651655 ;
- 1 (satu) buah akun email dengan alamat email britama552@gmail.com yang telah diubah password menjadi ***
- 1 (satu) buah kartu ATM BANK JAGO atas nama SITI ROBIAH dengan nomor rekening 107501442693 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK SUMSELBABEL warna merah atas nama PAHMI dengan nomor rekening 18301002043 beserta kartu ATM BANK SUMSELBABEL warna abu-abu atas nama PAHMI dengan nomor kartu 6274323101881958 ;

No 3 s/d 7 Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

6. Membebankan pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari **SENIN** tanggal **5 Desember 2022**, oleh kami **Said Husein, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua **Riyono, S.H.,MH.** dan **Alex Adam Faisal, S.H., M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (*teleconference*) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hermine Mastrida, S.H.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dihadiri oleh **YOKLINA SITEPU, SH.MH** Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riyono, S.H.,MH.

Said Husein, S.H.,M.H

Alex Adam Faisal, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hermine Mastrida, S.H.,MH.